

<제6편 상소심절차.제14장 항소.제3절 항소심의 심리>

I. 항소의 적법성 심리

1. 의의

- 항소심 법원은 본안에 대한 심리에 들어가기에 앞서 항소가 적법한 요건을 갖추었는지 여부를 먼저 심사한다. 이는 소송요건의 심사와 유사한 성격의 절차로서, 항소가 부적법함에도 불구하고 본안판결을 내리는 것을 방지하기 위함이다.

2. 심사 대상

- 항소의 적법성 심사는 크게 네 가지 측면에서 이루어진다.

(1) 항소 제기 방식의 적법성

- 항소장이 원심법원에 제출되었는지, 필수 기재사항이 누락되지 않았는지, 인지액이 정당하게 납부되었는지를 확인한다.

(2) 항소기간의 준수 여부

- 판결서 송달 후 2주라는 불변기간 내에 제기되었는지를 엄격히 심사한다.

(3) 항소권의 존재 여부

- 당사자가 항소권을 포기하였거나 상소권을 상실한 사유가 있는지를 검토한다.

(4) 항소의 이익 유무

- 제1심 판결에 대하여 항소인에게 실질적인 불복의 이익이 있는지를 심사하며, 전부 승소한 자의 항소는 원칙적으로 이익이 없어 부적법하다.

3. 심리의 선순위성

- 항소의 적법성은 소송요건에 해당하므로 법원은 직권으로 이를 조사하여야 한다. 본안심리 결과 항소인의 주장이 이유 있다고 판단되더라도, 항소 자체가 부적법하다면 본안에 대한 판단을 내릴 수 없다. 따라서 적법성 심리는 논리적으로 본안심리에 우선한다.

4. 흠결의 보정과 결과

- 항소장에 흠결이 있는 경우 재판장은 보정명령을 통해 이를 시정할 기회를 부여한다. 만약 보정명령을 이행하지 않거나 보정이 불가능한 부적법 사유(예 : 항소기간 도과)가 명백한 경우에는 변론 없이 판결 또는 명령으로 항소를 각하한다.

II. 본안심리

1. 속심제의 채택

- 우리 민사소송법은 항소심의 성격에 관하여 속심제를 채택하고 있다. 속심제란 제1심의 심리상태를 그대로 계승하여 다시 심리하는 제도로서, 사후심제나 복심제와 구별된다. 이에 따라 항소심은 제1심에서 제출된 증거자료와 주장뿐만 아니라 항소심에서 새로이 제출된 자료를 종합하여 판결의 기초로 삼는다.

2. 변론의 범위와 갱신권

- 항소심의 변론은 당사자가 제1심 판결의 변경을 구하는 한도 내에서 행해진다. 당사자는 제1심 기일에서의 변론 결과를 항소심 변론에서 진술하여야 하며, 이를 통해 제1심의 심리 결과가 항소심으로 이전된다. 또한 당사자는 항소심 변론종결 전까지 새로운 주장과 증거를 제출할 수 있는 갱신권을 가진다. 다만, 이는 소송의 지연을 목적으로 하거나 실기한 공격방어방법에 해당하지 않아야 한다는 제한을 받는다.

3. 심판의 범위(처분권주의)

- 항소심의 본안심리는 당사자가 불복한 범위 내에서만 허용된다. 이를 상소불가분의 원칙이라 하며, 항소인이 불복하지 않은 부분은 항소심의 심판대상에서 제외된다. 다만, 확정적 차단은 판결 전체에 미치므로 이송이나 파기 시에는 판결 전체가 대상이 될 수 있으나, 당장의 본안판단은 불복 범위로 한정된다.

4. 증거조사의 계승과 신규 조사

- 항소심 법원은 제1심에서 수행된 증거조사 결과를 그대로 사용할 수 있다. 그러나 제1심의 증거조사 결과가 미흡하거나 당사자가 새로운 증거를 신청한 경우, 항소심 법원은 독자적으로 증거조사를 실시할 수 있다. 특히 현대 민사소송에서는 항소심에서의 무분별한 증거 신청을 억제하기 위해 제1심 중심주의를 강화하는 경향이 있으나, 속심제의 본질상 신규 증거조사는 원칙적으로 허용된다.

5. 소의 변경·반소·참가

- 속심제의 특성상 항소심에서도 소의 변경이나 반소의 제기, 당사자 참가가 가능하다. 소의 변경은 항소심에서도 자유롭게 할 수 있으나, 반소의 경우에는 상대방의 심급의 이익을 해칠 우려가 있으므로 상대방의 동의가 있거나 제1심과 심판의 기초가 공통되는 경우에 한하여 허용된다. 독립당사자참가 역시 항소심에서 가능하며, 이 경우 소송은 3면적 소송관계로 발전하게 된다.

6. 불이익변경금지의 원칙

- 본안심리 결과 항소인의 주장이 이유 있다고 인정되더라도, 항소심 법원은 제1심 판결을 항소인에게 불리하게 변경할 수 없다. 이는 항소인만이 항소한 경우에 적용되며, 상대방이 부대항소를 제기하지 않는 한 항소인은 최소한 제1심 판결보다는 나쁜 결과를 얻지 않는다는 신뢰를 보호하기 위함이다.

III. 결론

- 항소심 심리 절차는 항소의 적법성을 확인하는 단계와 사안의 실체를 파악하는 본안심리 단계로 구분된다. 적법성 심리는 소송 경제와 절차의 정당성을 확보하기 위한 전제 조건이며, 본안심리는 속심제 하에서 제1심의 성과를 계승하고 새로운 자료를 보완하여 실제적 진실을 탐구하는 과정이다. 우리 법제가 채택한 속심제는 당사자에게 충분한 방어 및 공격의 기회를 제공하는 장점이 있으나, 한편으로는 소송의 지연을 방지하기 위한 적절한 통제가 요구된다. 법원은 불이익변경금지의 원칙과 처분권주의를 준수하면서도, 갱신권의 남용을 막아 효율적이고 공정한 재판을 실현해야 한다. 결국 항소심 심리는 제1심 판결의 오류를 시정하고 당사자의 권리 구제를 도모하는 사법 환류 시스템의 핵심적 역할을 수행한다.